

Политика ООО “РАЙС” в отношении
обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика ООО “РАЙС” (ИНН 3257042015, ОГРН 1163256056260), расположенному по адресу: 241023, Брянская обл, Брянск г, им. О.С. Визнюка ул, д. 20, кв.(оф.) 5 в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает ООО “РАЙС” (далее - Оператор).

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.

1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора.

1.5. Основные понятия, используемые в Политике:

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:

сбор;
запись;
систематизацию;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
обезличивание;
блокирование;
удаление;
уничтожение;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

1.6. Основные права и обязанности Оператора.

1.6.1. Оператор имеет право:

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами;

2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных;

3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных.

1.6.2. Оператор обязан:

1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса.

1.7. Основные права субъекта персональных данных. Субъект персональных данных имеет право:

1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;

2) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

3) выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;

4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных.

1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных у Оператора.

1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Оператора в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цели сбора персональных данных

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

2.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:

обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

осуществление гражданско-правовых отношений.

2.4. Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе:

Регламент №2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных» General Data Protection Regulation;

Закон штата Калифорния о конфиденциальности потребителей 2018 г. («CCPA»);

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора.

3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:

договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных;

согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящей Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

4.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных.

4.2.1. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):

фамилия, имя, отчество;

контактные данные;

ник Телеграм;

ник Инстаграм;

файлы cookie, IP-адреса;

информация о направлении деятельности, профессии;

иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.

4.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных.

5.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

5.5. Обработка персональных данных осуществляется путем:

получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных;

получения персональных данных из общедоступных источников;

внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы Оператора;

использования иных способов обработки персональных данных.

5.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утверждены Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18.

5.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе:

определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;

принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных;

назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных подразделениях и информационных системах Оператора;

создает необходимые условия для работы с персональными данными;

организует учет документов, содержащих персональные данные;

организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные;

хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;

организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных.

5.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором.

5.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о персональных данных.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным

6.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

Запрос должен содержать:

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором;

подпись субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса.

6.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если: иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными федеральными законами;

иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персональных данных.

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ, США

7.1. Настоящая «Политика конфиденциальности для жителей Калифорнии» является частью «Политики в отношении обработки персональных данных» Оператора, и поэтому ее следует рассматривать вместе с ней.

7.2. Закон штата Калифорния о конфиденциальности потребителей 2018 г. («ССРА») требует, чтобы мы предоставили жителям Калифорнии политику конфиденциальности, содержащую подробное описание наших онлайн- и офлайн-практик в отношении сбора, использования, раскрытия и продажи личной информации, а также прав Жители Калифорнии в отношении их личной информации.

7.3. ССРА определяет «личную информацию» как информацию, которая идентифицирует, относится, описывает, может быть связана или может быть связана, прямо или косвенно, с конкретным жителем или домохозяйством Калифорнии. В контексте данного раздела «Политика конфиденциальности для жителей Калифорнии» термин «Личная информация» будет относиться к этой информации.

7.4. Оператор может собирать категории Персональной информации, как описано в разделе 4 настоящей Политики.

7.5. Если вы хотите получить более подробную информацию о том, когда собирается ваша личная информация, для каких целей она собирается и как долго мы ее храним, ознакомьтесь с разделами настоящей Политики 2 и 5.

7.6. В дополнение к целям, изложенным в настоящей Политики, в настоящее время мы собираем, собираем и «продаем» (см. раздел «Не продавать» ниже) личную информацию для следующих деловых или коммерческих целей:

Аудит, связанный с текущим взаимодействием с вами и параллельными транзакциями, включая, помимо прочего, подсчет показов рекламы уникальным посетителям, проверку позиционирования и качества показов рекламы, а также проверку соответствия этой спецификации и другим стандартам.

Обнаружение инцидентов безопасности, защита от злонамеренных, вводящих в заблуждение, мошеннических или незаконных действий и привлечение к ответственности лиц, ответственных за эти действия.

Отладка для выявления и исправления ошибок, которые нарушают существующую предполагаемую функциональность.

Оказание услуг, проверку информации о клиентах, обработку платежей, предоставление рекламных или маркетинговых услуг или предоставление аналитических услуг.

Осуществление действий для проверки или поддержания качества или безопасности наших услуг, а также для их улучшения, обновления или расширения.

Коммерческие цели, такие как побуждение другого лица к покупке, присоединению, подписке, предоставлению или обмену собственностью или информацией, а также разрешение или осуществление, прямо или косвенно, коммерческой сделки.

ПРАВО ЗНАТЬ О ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.7. Как житель Калифорнии, вы имеете право потребовать, чтобы мы раскрывали личную информацию, которую мы собрали о вас за 12-месячный период, предшествующий вашему запросу, и, в частности, следующее:

Категории личной информации, которую мы собрали о вас;

Категории источников, из которых была собрана Персональная информация;

Деловая или коммерческая цель сбора Личной информации и, если применимо, «продажи» Личной информации;

Категории Личной информации, которую мы «продали» (если применимо) или раскрыли в коммерческих целях;

Категории третьих лиц, которым мы «продали» (если применимо) или раскрыли Личную информацию; а также Конкретные части личной информации, которую мы собрали о вас.

ПРАВО ЗАПРОСИТЬ УДАЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.8. Как житель Калифорнии и с некоторыми исключениями, вы имеете право запросить удаление вашей личной информации, которую мы собираем.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ УЗНАТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

7.9. Вы можете отправить запрос, чтобы узнать или удалить личную информацию, отправив электронное письмо на адрес topvtop@inbox.ru

7.10. Когда вы отправите свой запрос, нам потребуется подтвердить вашу личность в соответствии с правилами, принятыми Генеральным прокурором, и попросить вас предоставить достаточную информацию, чтобы мы могли обоснованно подтвердить, что вы являетесь лицом, о котором мы собрали информацию.

7.11. В рамках нашего метода проверки мы постараемся сверить информацию в вашем запросе с личной информацией о вас, которую мы храним. Мы проверим вашу личность либо с «разумной степенью уверенности», либо с «достаточно высокой степенью уверенности» в зависимости от конфиденциальности Персональной информации и риска причинения вам вреда в результате несанкционированного раскрытия или удаления, в зависимости от обстоятельств. Кроме того, под страхом наказания за лжесвидетельство от вас может потребоваться предоставить подписанное заявление о том, что вы являетесь лицом, чьи персональные данные запрашиваются.

7.12. Мы ответим на ваш запрос на получение информации или удаление в сроки, установленные ССРА, если только не потребуется дополнительное время, и в этом случае мы сообщим вам об этом.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ АГЕНТЫ

7.13. ССРА позволяет жителям Калифорнии назначать уполномоченного агента для осуществления своих прав. Если вы отправляете запрос через уполномоченного агента, действующего от вашего имени, мы потребуем от этого уполномоченного агента предоставить доказательство того, что вы дали агенту подписанное разрешение на отправку запроса.

COOKIES

7.14. На сайте Оператора хранится или извлекается информация о вашем устройстве, чтобы: управлять веб-сайтами и предоставлять вам запрашиваемые вами услуги (они не могут быть отклонены), улучшать и настраивать функциональные возможности веб-сайта, измерять аудиторию и производительность веб-сайта, профилировать ваши интересы, чтобы предоставить вам релевантную рекламу и позволить вам взаимодействовать с социальными сетями.

7.15. Вы можете изменить свой выбор в любое время, нажав на ссылку «Cookies» в нижней части соответствующего веб-сайта.

7.16. Некоторые интернет-браузеры включают функцию «Не отслеживать», которая сигнализирует посещаемым вами веб-сайтам о том, что вы не хотите, чтобы ваша онлайн-активность отслеживалась. Учитывая, что не существует единого способа передачи браузерами сигнала «Не отслеживать», веб-сайты в настоящее время не интерпретируют, не реагируют и не изменяют свою практику, когда они получают сигналы «Не отслеживать».

ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

7.17. Мы не будем дискриминировать вас за осуществление каких-либо ваших прав ССРА.

7.18. Если это не разрешено ССРА, мы не будем:

Отказать вам в товарах или услугах;

Взимать с вас различные цены или ставки за товары или услуги, в том числе путем предоставления скидок или других льгот или наложения штрафов;

Предоставить вам другой уровень или качество товаров или услуг;

7.18. Однако, как это разрешено и соответствует ССРА, мы можем предложить вам определенные финансовые поощрения, которые могут привести к изменению цены, тарифа, уровня или качества услуг. Любое финансовое поощрение, которое мы предлагаем, будет разумно связано с ценностью вашей личной информации, и ваше участие будет регулироваться любыми применимыми условиями. Для участия в программе финансового стимулирования требуется ваше предварительное согласие, которое вы можете отозвать в любое время.

7.19. Если вы являетесь резидентом Калифорнии, § 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии разрешает вам запрашивать информацию о раскрытии нами вашей личной информации третьим лицам в целях прямого маркетинга третьих лиц (согласно определению этих терминов в этом законе).

7.20. Эта информация следующая: в соответствии с европейскими правилами мы будем раскрывать вашу личную информацию третьим лицам только для целей прямого маркетинга третьих лиц с вашего явного предварительного согласия и предварительной информации о третьих лицах, которым будет раскрыта ваша информация.

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

8.1. Обработка персональных данных субъектов, находящихся на территории Европейского союза, или персональные данные, которых получены с территории Европейского союза в отношении предлагаемых услуг Исполнителя или поведенческая активность которых в Европейском союзе может находиться под наблюдением Исполнителя об их правах, а также об условиях и применяемых Исполнителем принципах обработки персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Регламента №2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных» General Data Protection Regulation.